

U I S U A L



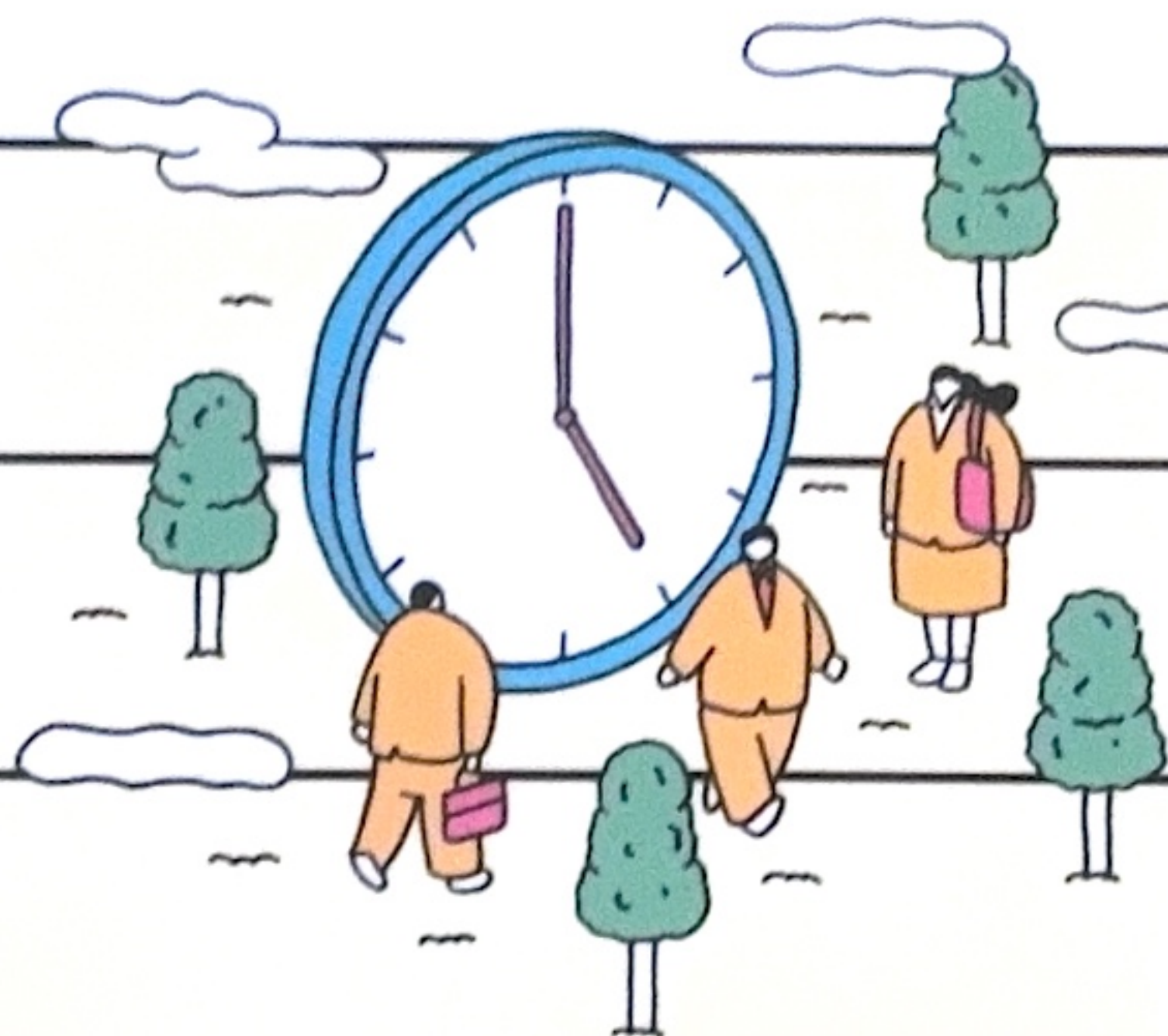
日経文庫

ビジュアル

働き方改革

岡崎淳一

OKAZAKI JUNICHI



日本経済新聞出版社

[The page contains several lines of handwritten Chinese text, which are extremely blurry and illegible due to motion blur or poor focus.]

一億総活躍社会の ための「働き方改革」

▶ ニッポン一億総活躍プラン

安倍晋三総理大臣は、平成27(2015)年10月、一億総活躍のため、「GDP(国内総生産)600兆円」「希望出生率1.8」「介護離職ゼロ」の3大目標に向かい、新しい3本の矢を放つと表明。総理が議長、関係閣僚と有識者を構成員とする「一億総活躍国民会議」が設置されました。

会議は、8回の会合やさまざまな意見交換会等を経て、一億総活躍プラン案をまとめ、これをもとに平成28年6月、「ニッポン一億総活躍プラン」が閣議決定されました。

▶ 働き方改革の3つの大きな課題

このプランは、希望を生み出す強い経済、夢をつむぐ子育て支援、安心につながる社会保障の新たな3本の矢を打ち出し、「強い経済」実現への取り組みによる成長の果実で、子育て支援、社会保障の基盤強化を実現するとしています。一億総活躍社会に向けた横断的課題として「働き方改革」が必要で、「多様な働き方が可能となるよう、社会の発想や制度を大きく転換しなければならない」としています。

働き方改革について、「同一労働同一賃金の実現など非正規雇用の待遇改善」「長時間労働の是正」「高齢者の就労促進」の3つの政策課題を掲げ、今後の政策の方向を提示しているのです。

新・3本の矢と働き方改革(ニッポン一億総活躍プラン)

新・3本の矢の目標

GDP
600兆円

希望出生率
1.8

介護離職
ゼロ

働き方改革により 3つの目標を実現

◆ 同一労働同一賃金の実現など非正規雇用の待遇改善

- 同一労働同一賃金の実現のため
 - ガイドラインの策定
 - 労働契約法、パートタイム労働法、労働者派遣法の一括改正等を検討
- 正規労働者と非正規雇用労働者の賃金差について、欧州諸国に遜色のない水準を目指す
- 最低賃金については、年率3%程度を目途として引き上げ、全国加重平均が1000円となることを目指す
- 生産性向上による賃上げ

◆ 長時間労働の是正

- 法規制の執行強化
- 労基法改正案の早期成立
- いわゆる36(サブロク)協定における時間外労働規制の在り方についての再検討
- 時間外労働時間について欧州諸国に遜色ない水準を目指す

◆ 高齢者の就労促進

- 65歳以降の継続雇用や65歳までの定年延長を行う企業等に対する支援、企業への働きかけ
- 優良事例の横展開
- 改正雇用保険法の施行
- 企業における再就職受入支援や高齢者の就労マッチングの強化

▶ 山積する課題の解決にチャレンジ

安倍総理は、平成28(2016)年8月、一億総活躍社会実現のための最大のチャレンジは、「働き方改革」であり、長時間労働の是正、同一労働同一賃金の実現による「非正規」という言葉の一掃、最低賃金の引き上げ、高齢者への就労機会の提供など、山積する課題に立ち向かうと宣言しました。「働き方改革実現会議」で具体的な実行計画を取りまとめ、スピード感をもって実行していくと表明しました。

この総理発言を受けて、翌月には働き方改革実現会議が発足。議長は安倍総理自身が務め、加藤勝信一億総活躍担当大臣と塩崎恭久厚生労働大臣が共同議長代理となり、関係閣僚、産業界、労働界のトップ、有識者が構成員となりました(右ページ参照)。

▶ 法案成立までの道のり

働き方改革実現会議では、第1回会議で委員の意見を踏まえて9つのテーマを設定し、その後7回にわたってテーマごとに議論を行いました。また総理は、パート・有期労働者、転職経験者、リカレント教育修了者、テレワーク利用者、副業している人などと意見交換会を実施し、実現会議の議論に活かしました。

そして、平成29年3月17日の第9回会議で報告書骨子案

を示した上で、各構成員から報告書取りまとめに向けた意見が表明され、それらを踏まえたかたちで3月28日の第10回会議において「働き方改革実行計画」が決定されました(内容・構成は次項目参照)。

この実行計画を踏まえて、労働政策審議会での検討が行われたうえで、働き方改革一括法案が平成30年4月6日に閣議決定され、国会に提出されました。そして同法案は、同年6月29日に成立しました。

働き方改革実現会議

議長	安倍晋三(内閣総理大臣)
議長代理	加藤勝信(働き方改革担当大臣)、塩崎恭久(厚生労働大臣)
構成員	麻生太郎(副総理 兼 財務大臣)、菅 義偉(内閣官房長官) 石原伸晃(経済再生担当大臣)、松野博一(文部科学大臣) 世耕弘成(経済産業大臣)、石井啓一(国土交通大臣)
(有識者)	生稲晃子(女優) 岩村正彦(東京大学大学院法学政治学研究科教授) 大村功作(全国中小企業団体中央会会長) 岡崎瑞穂(株式会社オーザック専務取締役) 金丸恭文(フューチャー代表取締役会長兼社長グループCEO) 神津里季生(日本労働組合総連合会会長) 榊原定征(日本経済団体連合会会長) 白河桃子(相模女子大学客員教授、少子化ジャーナリスト) 新屋和代(リソナホールディングス執行役 人材サービス部長) 高橋 進(日本総合研究所理事長) 武田洋子(三菱総合研究所政策・経済研究センター副センター長 チーフエコノミスト) 田中弘樹(株式会社イトーヨーカ堂 執行役員 人事部長) 樋口美雄(慶應義塾大学商学部教授) 水町勇一郎(東京大学社会科学研究所教授) 三村明夫(日本商工会議所会頭)

※肩書き等は会議発足時のもの

働き方改革実行計画の概要

▶ どんなテーマに、どう取り組むのか

働き方改革実行計画は、第1章で、働く人の視点に立った労働制度改革の意義を明らかにしています。

第2章以下で、「同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善」「賃金引上げと労働生産性向上」「罰則付き時間外労働の上限規制の導入など長時間労働の是正」「柔軟な働き方がしやすい環境整備」「女性・若者の人材育成など活躍しやすい環境整備」「病気の治療と仕事の両立」「子育て・介護等と仕事の両立、障害者の就労」「雇用吸収力、付加価値の高い産業への転職・再就職支援」「誰にでもチャンスのある教育環境の整備」「高齢者の就業促進」「外国人材の受入れ」について、それぞれ具体的に提言しています。

▶ 10年先を見すえたロードマップ

また、実行計画では、最後に10年先の未来を見すえたロードマップを提示しています。

働き方改革実行計画は、今後の働き方や働き方に関する政策のあり方を示したものです。その中には、ただちに法改正を行うとしたもののほか、法改正を検討するとしたもの、ガイドラインの策定、各種支援措置などによって進めていくとしたもの、各企業の労使で議論すべきとしたものなどが含まれています。

働き方改革の意義 ～働き方改革実行計画より～

- 「働き方」は「暮らし方」そのものであり、働き方改革は、日本の企業文化、日本人のライフスタイル、日本の働くということに対する考え方そのものに手を付けていく改革。
- 働く人の視点に立って、労働制度の抜本改革を行い、企業文化や風土を変えることを目指す。
 - ▶働く人一人ひとりが、より良い将来の展望を持ち、多様な働き方が可能な中において、自分の未来を自ら創っていくことができる社会を創る。
- 長時間労働は、健康の確保だけでなく、仕事と家庭生活の両立を困難にし、少子化の原因や、女性のキャリア形成を阻む原因、男性の家庭参加を阻む原因。
 - ▶長時間労働を是正すれば、ワーク・ライフ・バランスが改善し、女性や高齢者も仕事に就きやすくなり、労働参加率の向上に結びつく。
- 働き方改革は労働生産性向上の手段。
- 正規と非正規の理由なき格差をなくす。
 - ▶非正規労働者は能力が公正に評価されていると納得感を持ち、働くモチベーションが高まる。
 - ▶職務の明確化と公正な評価は働くモチベーションを高めるために重要。
- 長時間労働の是正は、経営者が単位時間（マンアワー）当たりの労働生産性向上に取り組む契機となる。
- 転職が不利にならない柔軟な労働市場や企業慣行。
 - ▶労働者が自分に合った働き方を選択して自らキャリアを設計。
 - ▶付加価値の高い産業への転職・再就職を通じて国全体の生産性の向上。
- 生産性向上の成果を働く人に分配。
 - ▶賃金の上昇、需要の拡大により、「成長と分配の好循環」が構築。

1. 働く人の視点に立った働き方改革の意義

- (1) 経済社会の現状
- (2) 今後の取組の基本的考え方
- (3) 本プランの実行
 - (コンセンサスに基づくスピードと実行)
 - (ロードマップに基づく長期的かつ継続的な取組)
 - (フォローアップと施策の見直し)

2. 同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善

- (1) 同一労働同一賃金の実効性を確保する法制度とガイドラインの整備
 - (基本的考え方)
 - (同一労働同一賃金のガイドライン)
 - ① 基本給の均等・均衡待遇の確保
 - ② 各種手当の均等・均衡待遇の確保
 - ③ 福利厚生や教育訓練の均等・均衡待遇の確保
 - ④ 派遣労働者の取扱
 - (法改正の方向性)
 - ① 労働者が司法判断を求める際の根拠となる規定の整備
 - ② 労働者に対する待遇に関する説明の義務化
 - ③ 行政による裁判外紛争解決手続の整備
 - ④ 派遣労働者に関する法整備
- (2) 法改正の施行に当たって

3. 賃金引上げと労働生産性向上

- (1) 企業への賃上げの働きかけや取引条件の改善
- (2) 生産性向上支援など賃上げしやすい環境の整備

4. 罰則付き時間外労働の上限規制の導入など長時間労働の是正

- (基本的考え方)
- (法改正の方向性)
- (時間外労働の上限規制)
- (パワーハラスメント対策、メンタルヘルス対策)
- (勤務間インターバル制度)
- (法施行までの準備期間の確保)
- (見直し)
- (現行制度の適用除外等の取扱)

- (事前に予測できない災害その他事項の取扱)
- (取引条件改善など業種ごとの取組の推進)
- (企業本社への監督指導等の強化)
- (意欲と能力ある労働者の自己実現の支援)

5. 柔軟な働き方がしやすい環境整備

- (1) 雇用型テレワークのガイドライン刷新と導入支援
- (2) 非雇用型テレワークのガイドライン刷新と働き手への支援
- (3) 副業・兼業の推進に向けたガイドラインや改定版モデル就業規則の策定

6. 女性・若者の人材育成など活躍しやすい環境整備

- (1) 女性のリカレント教育など個人の学び直しへの支援などの充実
- (2) 多様な女性活躍の推進
- (3) 就職氷河期世代や若者の活躍に向けた支援・環境整備

7. 病気の治療と仕事の両立

- (1) 会社の意識改革と受入れ体制の整備
- (2) トライアングル型支援などの推進
- (3) 労働者の健康確保のための産業医・産業保健機能の強化

8. 子育て・介護等と仕事の両立、障害者の就労

- (1) 子育て・介護と仕事の両立支援策の充実・活用促進
 - (男性の育児・介護等への参加促進)
- (2) 障害者等の希望や能力を活かした就労支援の推進

9. 雇用吸収力、付加価値の高い産業への転職・再就職支援

- (1) 転職者の受入れ企業支援や転職者採用の拡大のための指針策定
- (2) 転職・再就職の拡大に向けた職業能力・職場情報の見える化

10. 誰にでもチャンスのある教育環境の整備

11. 高齢者の就業促進

12. 外国人材の受入れ

13. 10年先の未来を見据えたロードマップ

- (時間軸と指標を持った対応策の提示)
- (他の政府計画との連携)

▶ 長期的で、継続的に改革を進めるために

働き方改革は、仕事の価値観、生活観、企業文化などに関わるため、すぐには実現しません。そのため実行計画は、勢いをそぐことなく、長期的、継続的に改革していく必要があるため、「働き方改革の基本的な考え方と進め方を示し、その改革実現の道筋を確実にするため」、法制面を含め、さまざまな政策手段を検討する、としています。

これを受けて、労働政策審議会で検討を行った結果、これまでの雇用対策法を改正して、労働施策の総合的な推進を図るための法律（労働政策総合推進法）を新たに制定することになりました。

▶ 新しく定められた基本指針

労働政策総合推進法では、「職務内容、能力等の明確化と公正な評価、その評価に基づく処遇の確保」が基本理念に明記されました。同一労働同一賃金を進める前提として重要なため、追加されたのです。

また国の施策について、「労働時間の短縮、均衡待遇の確保に関する施策、病気の治療と仕事の両立に関する施策」が新たに追加されました。労働政策全体に関する施策を提示する規定に改正し、今後の働き方改革を進めていく基本的な方向性を示すことにしたものです。

さらに、労働施策の総合的な推進に関する、新たな基本指針が、平成30（2018）年12月28日に閣議決定されました。これは働き方改革実行計画を踏まえたものとなっています。

労働政策推進法のポイント

雇用
対策法



労働政策
推進法

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

基本的理念に追加

- 職務の内容、職務に必要な能力等の明確化、能力等の公正な評価、評価に基づく公正な処遇の確保が必要であること

国の施策に追加

- 労働時間短縮など労働条件の改善、多様な就業形態の普及、雇用形態等が異なる労働者間の均等な待遇の確保
- 治療と職業生活の両立、病気により離職した労働者の再就職支援

事業主の責務に追加

- 労働時間の短縮など労働条件を改善し、仕事と生活の調和が保たれ、意欲と能力に応じて働ける環境の整備

労働政策基本方針の策定・公表

- 都道府県知事の意見、労働政策審議会の意見を聞いたうえで、閣議決定・公表

働き方改革の理念・施策の方向性を示す

段階的に施行される働き方改革

働き方改革法は、段階的に施行されますが、中小企業については、一部規定について施行時期が猶予されています。

中小企業とは、基本的には、従業員300人以下、または資本金3億円以下の企業ですが、卸売業は100人以下または1億円以下、サービス業は100人以下または5000万円以下、小売業は50人以下または5000万円以下です。

平成31(2019)年4月から施行されているのは、年休の最低5日付与、高度プロフェッショナル制度、産業医の権限強化、勤務間インターバルの努力義務などと、大企業の時間外労働法的上限です。

令和2(2020)年4月には、中小企業の時間外労働法的上限と大企業の同一労働同一賃金が施行されます。そして、中小企業の同一労働同一賃金は令和3年4月、中小企業の割増賃金引き上げは、令和5年4月に施行されます。

また、自動車運転業務、建設事業、医師の時間外労働法的上限は、令和6年4月から、段階的に進められます。



第2章

労働時間の上限規制